Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Le partecipazioni detenibili dalle banche

Punto 8 del programma — la vigilanza regolamentare sulle partecipazioni detenibili e sui conflitti di interesse

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Le partecipazioni detenibili dalle banche **1**

1.1 D1 — Le partecipazioni detenibili: perché la vigilanza se ne occupa 1

1.2 D2 — Dalla separatezza banca-industria al regime attuale 2

1.3 D3 — Il limite generale a partecipazioni e immobili 2

1.4 D4 — Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie: art. 89 CRR . . 3

1.5 D5 — Partecipazioni in imprese in difficoltà e per recupero crediti 3

1.6 D6 — Partecipazioni in banche, finanziarie, assicurative e strumentali: le autorizzazioni 4

1.7 D7 — Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati 4

1.8 D8 — La nozione di partecipazione e le regole organizzative 5

1 | Le partecipazioni detenibili dalle banche

Il capitolo copre ciò che la banca può possedere in altre imprese (le partecipazioni «a valle»): finalità della disciplina, nozione di partecipazione, limiti, eccezioni, autorizzazioni, conflitti di interesse e regole organizzative. All'esame si parte quasi sempre dalla ratio, cioè perché la vigilanza si occupa di ciò che la banca possiede; la storia della separatezza banca-industria si chiede solo con il taglio «che cosa resta oggi». Subito dopo si scende al limite generale e all'art. 89 CRR, e di lì ai conflitti di interesse. Un'avvertenza vale per tutto il capitolo: la base legale, l'art. 53, comma 1, lettera c), TUB, è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025; fino alle disposizioni attuative del nuovo art. 57-bis continuano però ad applicarsi il vecchio art. 53 e la Circolare 285 (art. 4, comma 7, d.lgs. 208/2025). Il comma 4 dell'art. 53, su cui poggia la disciplina dei soggetti collegati, resta in vigore.

1.1. D1 — Le partecipazioni detenibili: perché la vigilanza se ne occupa

Domanda. Mi parli delle partecipazioni che una banca può detenere. Perché la vigilanza se ne occupa?

Risposta ideale. La vigilanza se ne occupa per due ragioni, l'immobilizzo dell'attivo e i conflitti di interesse; parlo delle partecipazioni a valle, cioè di ciò che la banca possiede in altre imprese, non di chi entra nel capitale della banca (art. 19 TUB). Sono le due esigenze che la Premessa della Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 1, dichiara apertamente. La prima è contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo, in imprese finanziarie come in imprese non finanziarie: chi investe in equity impegna risorse che non può smobilizzare in fretta. La seconda riguarda le sole imprese non finanziarie e consiste nel promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme alla sana e prudente gestione, perché una banca che è insieme socia e finanziatrice della stessa impresa rischia di non valutarne più il merito di credito con obiettività.

Gli strumenti sono tre: i limiti, cioè un limite generale a partecipazioni e immobili rapportato ai fondi propri e le soglie europee dell'art. 89 CRR; l'autorizzazione preventiva, ma solo per investimenti in imprese finanziarie rilevanti o che ostacolino la vigilanza consolidata; e le regole organizzative per prevenire i conflitti di interesse. Il limite generale è inderogabile: se è superato involontariamente, la banca deve riallinearsi nel più breve tempo possibile; e i limiti valgono anche per gli investimenti indiretti, per esempio attraverso fondi di private equity.

1.2. D2 — Dalla separatezza banca-industria al regime attuale

Domanda. Il principio di separatezza fra banca e industria nasce con la legge bancaria del 1936. Oggi vale ancora? Che cosa ne resta?

Risposta ideale. Resta lo scopo, non la tecnica. La separatezza nasce con la legge bancaria del 1936, come risposta a un pericoloso intreccio fra banche e imprese industriali, e si traduceva in un divieto. Il TUB del 1993 ne ha eliminato il divieto assoluto, sia a monte sia a valle, sostituendolo con una soglia del 15 per cento. Con la despecializzazione le banche non erano più tutte uguali, e la Banca d'Italia le ha distinte in ordinarie, abilitate e specializzate, monitorandole con le basi segnaletiche APE.

Nel 2010 il d.lgs. 21/2010, che recepisce la direttiva 2007/44/CE, ha rivisto le partecipazioni a monte, artt. 19 e seguenti, ma non quelle a valle: un'incoerenza non giustificata, perché il rischio è lo stesso nei due versi, corretta solo più tardi, nel 2013, con la disciplina oggi raccolta nella Circolare 285.

Oggi sono sparite anche le soglie rapportate al capitale dell'impresa partecipata, l'ultimo residuo della separatezza. Restano limiti rapportati al capitale della banca: il limite generale ai fondi propri e le soglie europee dell'art. 89 CRR. E dal 2024 la CRD VI ha aggiunto un controllo preventivo sull'acquisto di partecipazioni rilevanti, che nel TUB è il nuovo art. 57-bis, destinato ad applicarsi con le sue disposizioni attuative, e fino ad allora vale il regime previgente.

1.3. D3 — Il limite generale a partecipazioni e immobili

Domanda. Perché la Circolare 285 mette insieme partecipazioni e immobili in un unico limite, rapportato ai fondi propri?

Risposta ideale. Perché sono i due modi in cui la banca immobilizza l'attivo, e il limite generale serve proprio a contenere l'immobilizzo. La Sezione II del Capitolo 1 dice che non si possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile, cioè oltre la differenza fra i fondi propri e la somma di partecipazioni e immobili, comunque detenuti: in formula, immobili più partecipazioni non devono superare i fondi propri, a livello consolidato per i gruppi. Il senso è evitare eccessivi immobilizzi nell'attivo, come dice la Premessa.

Il limite guarda a ciò che la banca immobilizza davvero. Per questo non si computano i titoli detenuti nel collocamento con garanzia fino a cinque giorni lavorativi dalla chiusura; se invece restano nel portafoglio di proprietà oltre quel termine, e non sono nel portafoglio di negoziazione, rientrano nel limite. Se poi i fondi propri si riducono per eventi particolari e il limite viene superato, l'organo di gestione presenta all'organo di supervisione strategica un programma di riallineamento nel più breve tempo possibile.

Non va confuso con l'art. 89 CRR: questo riguarda le sole partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie ed è rapportato al capitale ammissibile.

1.4. D4 — Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie: art. 89 CRR

Domanda. Commenti l'art. 89 CRR: che cosa succede se una banca supera le soglie sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie?

Risposta ideale. L'art. 89 CRR non vieta alla banca di avere partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, ma le fa pagare in capitale quando superano certe soglie. Per partecipazione qualificata si intende, secondo l'art. 4 CRR, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, o la possibilità di esercitare un'influenza notevole. Le soglie sono due, rapportate al capitale ammissibile, un aggregato definito dal CRR e distinto dai fondi propri: il 15 per cento per la singola partecipazione e il 60 per cento per il totale delle partecipazioni qualificate. Dopo il reg. 2024/1623 la norma guarda a ogni impresa che non sia un soggetto del settore finanziario; la Circolare considera non finanziaria l'impresa diversa da banche, IMEL, imprese finanziarie, assicurative e strumentali.

Sul superamento le autorità possono scegliere fra due opzioni: ponderare l'eccedenza al 1250 per cento oppure proibirla. La Banca d'Italia, con la Sezione III del Capitolo 1, ha scelto la ponderazione, e l'art. 90 consente alla banca di dedurre l'eccedenza dal capitale primario di classe 1 invece di ponderarla. Non contano nei calcoli, per l'art. 91, gli impegni irrevocabili tenuti al massimo cinque giorni lavorativi. Il distinguo: il limite generale è un tetto, queste soglie sono un prezzo patrimoniale.

1.5. D5 — Partecipazioni in imprese in difficoltà e per recupero crediti

Domanda. Una banca può diventare socia di un'impresa in difficoltà a cui ha concesso credito? A quali condizioni, e in che cosa il caso del recupero crediti è diverso?

Risposta ideale. Sì, ma solo convertendo crediti per risanare un'impresa in difficoltà temporanea, e con una procedura rigorosa; il recupero crediti è un'altra cosa. Sono due operazioni diverse, entrambe sorvegliate per l'elevata rischiosità e perché la banca decide da creditore: la Premessa parla di presidio dell'obiettività delle decisioni. La prima è l'acquisizione di partecipazioni in un'impresa in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti, per consentirne il riequilibrio. Ha senso solo se la crisi è temporanea, di natura finanziaria e non di mercato, con ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. Serve perciò una procedura: un piano di risanamento di norma non superiore a cinque anni, la sottoscrizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione, una banca capofila se le banche sono più d'una, e l'approvazione dell'organo di gestione, che verifica la convenienza economica. In cambio, per la durata del piano queste partecipazioni non si computano nei limiti di concentrazione e complessivo, cioè le soglie del 15 e del 60 per cento dell'art. 89 CRR.

La seconda, il recupero crediti, ha un'altra logica: la partecipazione nella società debitrice serve a smobilizzarne l'attivo e a liquidarne il patrimonio, non a salvarla. Qui nessuna esclusione: restano i limiti di concentrazione, complessivo e generale, e la delibera dell'organo di gestione deve mostrare la convenienza rispetto ad altre iniziative di recupero, anche coattive.

1.6. D6 — Partecipazioni in banche, finanziarie, assicurative e strumentali: le autorizzazioni

Domanda. Quando una banca che acquista una partecipazione deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia? E perché non sempre?

Risposta ideale. L'autorizzazione è l'eccezione, e lo dice la Premessa: serve per investimenti in imprese finanziarie che, per la loro rilevanza, possano incidere sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, e per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli alla vigilanza consolidata. La Sezione V lo traduce in due ipotesi per le partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e assicurative, considerando anche ciò che la banca già detiene: la partecipazione supera il 10 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo, oppure comporta controllo o influenza notevole su un'impresa insediata in uno Stato extracomunitario non equiparato. Per le imprese strumentali vale solo la seconda ipotesi.

La Banca d'Italia verifica che la situazione tecnica e organizzativa della banca regga l'operazione e che l'ulteriore articolazione sia compatibile con la vigilanza consolidata; nega l'autorizzazione se, per la deduzione o per il consolidamento, viene meno il requisito patrimoniale complessivo. Non è l'art. 19: la soglia del 10 per cento è riferita ai fondi propri di chi acquista, non al capitale della partecipata, e per l'acquisto di una banca restano ferme anche le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti. E oggi? Il nuovo art. 57-bis richiede l'autorizzazione preventiva per le partecipazioni rilevanti, ma si applica con le nuove disposizioni attuative; fino ad allora vale questo regime.

1.7. D7 — Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati

Domanda. I conflitti di interesse fra banca e imprese partecipate sono un caso di un problema più ampio. Mi parli della disciplina delle attività di rischio verso i soggetti collegati.

Risposta ideale. È la stessa preoccupazione, generalizzata: evitare che la vicinanza di certi soggetti ai centri decisionali della banca comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle scelte sui finanziamenti, distorcendo l'allocazione delle risorse. La base è l'art. 53, comma 4, TUB, rimasto in vigore dopo il d.lgs. 208/2025, che affida alla Banca d'Italia la disciplina di condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione e verso i soggetti a esso collegati, e impone a soci e amministratori di astenersi dalle deliberazioni in cui hanno un interesse in conflitto. L'attuazione è nel Capitolo 11 della Parte Terza della Circolare 285.

Le parti correlate sono gli esponenti, i principali azionisti e chi può controllare la banca o influire notevolmente su di essa, più le imprese controllate dalla banca o su cui ha influenza notevole; con i soggetti connessi per legami societari o familiari formano i soggetti collegati. I presidi sono tre. Primo, limiti quantitativi, differenziati per tipo di parte correlata e più stringenti per le imprese non finanziarie, per i maggiori rischi della relazione banca-industria; in ogni caso nessuna banca di un gruppo può superare il 20 per cento dei propri fondi propri verso lo stesso insieme di soggetti collegati. Secondo, regole procedurali, con il parere preventivo e motivato degli amministratori indipendenti, accanto all'art. 136 TUB per gli esponenti e, per le banche quotate, alle regole Consob sull'art. 2391-bis c.c., con un solo procedimento. Terzo, controlli interni, con il censimento dei soggetti collegati. Chi supera un limite senza colpa presenta un piano di rientro. Da qui si passa al governo societario: chi nella banca delibera e controlla.

1.8. D8 — La nozione di partecipazione e le regole organizzative

Domanda. Che cosa si intende per partecipazione, e quali regole organizzative deve darsi la banca per gestire le sue partecipazioni?

Risposta ideale. Per la Circolare non è partecipazione qualsiasi possesso di azioni, ma quello che realizza un legame durevole con l'impresa ed è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Il legame c'è sempre in caso di controllo e di influenza notevole, che si presume al 20 per cento del capitale o dei diritti di voto, al 10 per cento se la società è quotata, e negli altri casi in cui l'investimento si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi o finanziari. Non lo è il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dal diritto di voto. Non basta quindi essere soci: la nozione è funzionale, perché ciò che conta è il legame durevole, non il solo titolo.

Quanto alle regole organizzative, la Sezione VII chiede assetti e controlli interni orientati a prevenire e gestire i conflitti fra l'investimento in imprese non finanziarie e l'attività bancaria, quella creditizia in particolare. L'organo di supervisione strategica, della capogruppo nei gruppi, su proposta dell'organo di gestione e sentito l'organo di controllo, approva le politiche interne: strategie, massimo immobilizzo dei fondi propri accettabile, attività in potenziale conflitto, livelli di delega. Se il rischio di conflitto è elevato, si può arrivare a una separazione organizzativa o societaria fra attività partecipativa e credito. A differenza dei limiti, che sono numeri, sono regole di principio, rimesse all'autonomia degli intermediari e graduate sulla proporzionalità.